



Nr. 376 Kabinettsitzung vom 20. September 1922, 17.30 Uhr

R 43 I/1379 , Bl. 67-69

Anwesend: Wirth, Bauer, Fehr; StS Hemmer, Frhr. von Welser, Hirsch, Joël, Schroeder, von Haniel, Müller, Teucke; MinDir. Meissner, Müller, Köpke, Sitzler, Falck, Denhard; MinR Kempner, Lahr, Müller, Schlegelberger; Wirkl. LegR Rümelin; VLegR Ritter; RegR Goldmann, Scholz; Protokoll: RegAss. von Stockhausen.

Beginn: 17:30

[Tagesordnung]

1. Erteilung der Erlaubnis zur Beförderung von Auswanderern an die Holland-Amerika-Linie.
[vertagt]
2. Lieferung von Kohlen an Österreich.
3. Reedereientschädigung. [...]
4. Stellungnahme zu den Reichstagsentschlüssen wegen a) Besetzung der Personalreferate, b) Parteipolitischer Propaganda bei den Behörden. [vertagt]
5. Einsichtnahme in die Personalakten. [...]
6. Personalsache. [...]
7. Besetzung der Stelle des Chefpräsidenten des Rechnungshofs des Deutschen Reichs.
8. Änderung des dem Reichsrat vorliegenden Gesetzentwurfes über die Feier- und Gedenktage.
[...]
9. a) Entwurf einer Verordnung über Wochenhilfe, b) Entwurf einer Verordnung über Wochenfürsorge. [...]
10. Schreiben des preuß. Ministerpräsidenten vom 25.8.22 und 13.9.22 – St.M. I 6542 und III 244 –, betreffend bevorzugte Behandlung anderer Länder und ungenügende Beteiligung Preußens bei Verhandlungen, die seine Belange besonders berühren.

**1. Erteilung der Erlaubnis zur Beförderung von Auswanderern an die Holland-Amerika-Linie.
[vertagt]**

2. Lieferung von Kohlen an Österreich.

Geheimrat *Ritter* (AA) trägt vor ¹.

Vizekanzler Bauer hat erhebliche Bedenken, da er glaubt, daß unsere Gesamtmenge an zu liefernder Reparationskohle dadurch erhöht würde. Jedenfalls halte er eine Förderung eines solchen Antrages Österreichs durch die deutsche Regierung für unmöglich.

Der gleichen Auffassung ist Staatssekretär *Schroeder*.

Der *Reichskanzler* regt an, daß man erneut über die Frage verhandeln solle, nachdem Österreich zuerst einmal Fühlung mit England genommen habe ².

3. Reedereientschädigung ³. [...]

**4. Stellungnahme zu den Reichstagsentschließungen wegen a) Besetzung der Personalreferate,
b) Parteipolitische Propaganda bei den Behörden. [vertagt]**

5. Einsichtnahme in die Personalakten. [...]

6. Personalsache. [...]

7. Besetzung der Stelle des Chefpräsidenten des Rechnungshofs des Deutschen Reichs.

Das Kabinett stimmte dem Vorschlage zu ⁴.

¹ In einem mit „Geheim“ bezeichneten Schreiben des AA vom 18.9.1922 an den StSRkei heißt es zur Sache: „Bei den kürzlich grundsätzlichen Besprechungen zwischen den leitenden deutschen und österreichischen Staatsmännern wurde eine Unterstützung Österreichs auf wirtschaftlichem Gebiet zugesagt, um auf diese Weise die Möglichkeit eines späteren politischen Anschlusses offen zu halten und vorzubereiten. Im Verfolg dieser Besprechungen ist von einem Vertreter der österreichischen Verkehrsverwaltung in einer Besprechung im Auswärtigen Amt am 15. 9. vorgeschlagen worden, daß Deutschland eine Kohlenmenge von 50 000 Tonnen monatlich während des Winters an Österreich liefert unter der Voraussetzung, daß diese Kohlenmenge auf die Deutschland auferlegte Reparationskohlenlieferung angerechnet wird. Die österreichische Regierung würde ihren Antrag an die Reparationskommission damit begründen, daß die österreichischen Bundesbahnen in diesem Winter vor der ersten Gefahr stehen, ihren Betrieb einstellen zu müssen, was, abgesehen von den schweren Folgen für die österreichische Bevölkerung selbst, auch den Eisenbahnverkehr Italiens, der Tschechoslowakei, Jugoslawiens, Ungarns und der Balkanländer schwer stören würde. [...] Der Herr Reichsfinanzminister hat dem widersprochen, daß diese Anregung weiter verfolgt wird, und zwar aus der Befürchtung, daß die Reparationskommission, falls sie der österreichischen Anregung jetzt zustimmt, die Reparationskohlenmenge bei der nächsten Festsetzung um diese nach Österreich gelieferte Menge erhöhen könnte. [...] Wenn die deutsche Regierung sich nicht entschließen kann, an der einen oder anderen Stelle auch Opfer zu bringen, so wäre das offene Eingeständnis, daß Deutschland unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht in der Lage ist, für Österreich etwas zu tun, würdiger und weniger schädlich, als wenn zuerst Erwartungen hervorgerufen werden, die dann enttäuscht werden. Das Auswärtige Amt ist daher der Ansicht, daß die oben erwähnten, auf dem Gebiet der Reparationspolitik liegenden Bedenken hinter diesen wichtigeren allgemeinen politischen Zielen zurücktreten müssen und daß der österreichischen Absicht nicht widersprochen werden soll.“ (R 43 I/106, Bl. 155-157 u. 2191).

² Weiteres in R 43 I nicht ermittelt.

³ Zur Sache siehe Dok. Nr. 373 Anm. 1.

⁴ Der Chefpräsident der Oberrechnungskammer in Potsdam, Holtz, sollte zum 1.10.1922 in den Ruhestand treten; der RIM schlug in seinem Schreiben vom 13.9.1922 den ehemaligen preußischen Finanzminister Saemisch zum Nachfolger vor, und bemerkt zu dessen Werdegang: „Saemisch ist 53 Jahre alt, 1894 zum Gerichtsreferendar und 1897 zum Regierungsreferendar ernannt worden. 1901 wurde er Hilfsarbeiter und stellvertretender Vorsitzender der Einkommensteuer-Veranlagungskommission beim Landratsamt Moers und schied krankheitshalber 1904 aus dem Staatsdienst. 1916 wurde er Hilfsreferent im Reichsschatzamt

**8. Änderung des dem Reichsrat vorliegenden Gesetzentwurfes über die Feier- und Gedenktage.
[...]**

9. a) Entwurf einer Verordnung über Wochenhilfe, b) Entwurf einer Verordnung über Wochenfürsorge. [...]

10. Schreiben des preuß. Ministerpräsidenten vom 25.8.22⁵ und 13.9.22⁶ – St.M. I 6542 und III 244 –, betreffend bevorzugte Behandlung anderer Länder und ungenügende Beteiligung Preußens bei Verhandlungen, die seine Belange besonders berühren.

Vizekanzler Bauer hält es für zweckmäßig, das zweite Schreiben des Preuß. Ministerpräsidenten zu beantworten. Die Antwort solle von der Reichskanzlei ergehen; den Entwurf solle das Auswärtige Amt vorlegen. –⁷
Das Kabinetts stimmt dem zu.

und am 1.4.1918 Geheimer Regierungsrat und Vortragender Rat bei dieser Behörde. 1919 wurde er zum Präsidenten des Landesfinanzamtes Kassel und im April 1921 zum Preußischen Staats- und Finanzminister ernannt. Am 10.11.1921 wurde er in den Ruhestand versetzt.“ (R 43 I/959, Bl. 12).

⁵ Am 25.8.1922 hatte der PrMinPräs. den RK an folgende, bereits am 11.11.1919 abgegebene Erklärung erinnert: „Abgesehen von dem vorgenannten Falle sind in letzter Zeit der Staatsregierung auch andere Fälle bekannt geworden, aus denen sie schließen muß, daß bei der Reichsregierung Neigung besteht, einzelnen Ländern bei Überführung bisheriger Landeseinrichtungen in solche des Reiches, eine bevorzugte Behandlung zuzugestehen, um ihnen den Verzicht zu erleichtern. Hiergegen müßte Preußen, das für sich selbst keinerlei bevorzugte Behandlung beansprucht, aber die gleichen Opfer bringt wie alle anderen grundsätzlich Einspruch erheben. Abgesehen davon, daß bei einem solchen Verfahren der Zweck der Verreichlichung, nämlich die Einheitlichkeit im ganzen Reich zu wesentlichem Teil vereitelt wird, würde es dazu führen, daß schließlich die Durchführung der Maßnahmen, wie sie ursprünglich gedacht waren, nur in Preußen und den Norddeutschen Kleinstaaten erfolgt, während einzelnen Mittelstaaten Zugeständnisse gemacht werden, die Preußen nicht erhält. Preußen ist grundsätzlich für einheitliche Behandlung der Länder des Reichs. Hält aber die Reichsregierung solche Zugeständnisse mit der Sache vereinbar, dann müssen sie durchgängig gemacht werden, werden sie jedoch nur einzelnen Ländern gemacht, dann allerdings erhebt Preußen als größtes Land Anspruch auf Behandlung nach dem Rechte der Meistbegünstigung.“ Aus Anlaß der Beilegung des Streites zwischen Bayern und dem Reich wegen der Republikschutzgesetzgebung kommt der PrMinPräs. auf vorstehende Erklärung zurück und fährt fort: „Der preußischen Regierung liegt jede Kritik des Verhaltens der Reichsregierung in dieser Bayrischen Angelegenheit fern, sie ist auch von dem lebhaften Wunsch beseelt, in der jetzigen ersten Zeit die Schwierigkeiten für die Reichsregierung nicht noch zu vermehren. [...] Es geht aber auf die Dauer nicht an, daß das Reich die Länder um so schlechter behandelt, je reichstreuher sie sind. Die Preußische Regierung betrachtet es daher als selbstverständlich, daß die jetzt Bayern gemachten Zugeständnisse für Preußen entsprechende Anwendung finden werden.“ (R 43 I/2327, Bl. 126).

⁶ In dem Schreiben des PrMinPräs. vom 13.9.22 führt dieser Beschwerde darüber, daß die RReg. die preußischen Ressorts „sowohl bei der Vorbereitung als auch bei den eigentlichen Verhandlungen internationaler Verträge nicht oder nur ungenügend beteiligt hat“. Das Schreiben war ausgelöst worden 1. durch die Verhandlungen des Reiches mit der Tschechoslowakei für eine Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung von Vollstreckungstiteln, 2. durch die deutsch-russischen Verhandlungen und 3. die Warschauer Verhandlungen im Juli 1922 über ein Wirtschaftsabkommen (R 43 I/2327, Bl. 129).

⁷ Nach einer Mahnung ergeht die Antwort der Rkei auf das Schreiben vom 13.9.1922 (siehe Anm. 6) schließlich am 13.11.1922: 1. Bei den Verhandlungen mit der Tschechoslowakei habe es sich um eine in die Form des Notenwechsels gekleidete Feststellung des geltenden Rechtszustandes gehandelt, wozu die preußischen Ressorts bereits im Frühjahr 1920 gehört worden seien. 2. über die geplanten deutsch-russischen Verhandlungen zur Durchführung des Vertrages von Rapallo habe am 14.8.1922 im AA eine kommissarische Beratung stattgefunden, an der auch preußische Ressorts beteiligt gewesen seien. 3. die Frage der etwaigen Aufhebung der Ausfuhrbeschwerden gegenüber Polen sei unter Hinzuziehung der beteiligten Preußischen Ressorts in einer kommissarischen Beratung vor Abfahrt der Deutschen Kommission nach Warschau im Juli des Jahres eingehend besprochen worden. Abschließend glaubt die RReg. feststellen zu können, daß sie gerade Preußen nicht nur dieses verfassungsmäßig vorgeschriebene Maß der Beteiligung (Art. 78 der RV) zugestanden hat, sondern daß sie bei allen wichtigen Verträgen darüber zu Gunsten Preußens weit hinausgegangen sei (R 43 I/2327, Bl. 138-141).

Zitierhinweis

Nr. 376 Kabinettsitzung vom 20. September 1922, 17.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 1101–1103 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D376>